

징 계 사 항

1. 제 목 : 임금채권부담금 경감신청 업무처리 부당

2. 징계대상자 : F △△직 3급 ■■■■부장 □14

(전, ■■■■실 1부 ■■■■과장)

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '10. 7. 1.부터 '16. 6.30.까지 Z 1부에서 ■■■■과장의 직위에서 4대보험 등 제보험 관리, 퇴직연금 관리, Z 노조관리, 노무 중장기 계획 수립, 사내근로복지기금 관리 업무 등의 직무를 담당 하였습니다.

가. 임금채권부담금⁵⁾ 경감신청 업무 관리 감독 및 인계인수 부실

우리 공단 「복무규정」 제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있고, 「직제규정」 제15조 제1항에는 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 지도록 규정되어 있습니다. 또한 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제34조에는 직원이 조직개편, 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유로 업무를 인계·인수할 때에는 해당 업무에 관한 모든 사항이 구체적으로 나타나도록 인계·인수하도록 되어 있습니다.

그리고 「임금채권보장법」 제10조(부담금의 경감) 제2호 및 제3호에 따르면, □□6부 장관은 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주, 법률 제7379호 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항에 따른 퇴직보험 등에 가입한 사업주, 「근로자퇴직급여 보장법」 제3장에 따른 확정급여형 퇴직연금제도, 「같은 법」 제4장에 따른 확정기여형 퇴직연금제도 또는 「같은 법」 제25조에 따른 개인형 퇴직연금제도를 설정한 사업주에 대해서는 제9조6)에 따라 임금채권부담금을 경감할 수 있다고 규정하고 있습니다.

5) 도산 등으로 퇴직한 근로자가 미지급 임금이나 퇴직금을 청구할 경우, □□6부장관이 사업주를 대신하여 임금채권보장기금에서 지급하기 위한 목적으로 소요 재원확보를 위해 산업재해보상보험료에 포함하여 사업주로부터 매월 징수하는 금액

6) 「임금채권보장법 시행령」 제9조(사업주부담금) ① □□6부장관은 제7조에 따라 미지급 임금등을 대신 지급하는데 드는 비용에 충당하기 위하여 사업주로부터 부담금을 징수한다.

또한 「같은 법 시행령」 제14조(부담금 경감 대상 사업주의 기준) 제2항에 따르면, 임금채권부담금 경감 대상 사업주인지의 판단은 전년도 말일을 기준으로 하고, 제15조(부담금의 경감 절차) 제2항 및 제3항에 따르면, 임금채권부담금을 경감 받으려는 사업주는 임금채권 경감 요건을 갖춘 후 □□6부령으로 정하는 바에 따라 □□6부 장관에게 신청하고, □□6부 장관은 이를 검토한 후 사업주에게 그 경감내용을 통지하여야 한다. 라고 정하고 있으며,

「같은 법 시행규칙」 제9조(부담금 경감신청 및 통지) 제1항에는 임금채권 부담금을 경감 받으려는 사업주는 별지 제7호 서식의 ‘부담금 경감신청서’에 퇴직 보험 등의 가입사실을 증명하는 서류를 첨부하여 공단에 제출하여야 한다. 라고 정하고 있고,

이에 따른 별지 제7호 서식의 ‘부담금 경감 신청서’ 작성방법 1.에는 Z에서 전체 사업장에 대하여 퇴직연금 등에 가입한 경우, Z에서 부담금 경감 신청서를 Z 관할 □□5공단 지사에 제출하면 해당 사업 전부에 대하여 부담금 경감비율을 산정하여 개별 사업장의 해당 관할 □□5공단 지사에 통보하도록 정하고 있습니다.

또한, 「같은 법」 제26조(소멸시효) 제1항에는 부담금이나 그밖에 이 법에 따른 징수금을 징수하거나 채당금·부담금을 반환받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸하는 것으로 되어 있습니다.

한편, 우리 공단에서는 ‘90.11월부터 ‘12. 6.27.까지는 퇴직보험 제도와 함께 부정기적으로 퇴직금 중간정산제를 실시하였고, ‘12. 6.28.부터 현재까지는 「근로자 퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금제도를 도입하여 운영하고 있습니다.

따라서, 4대보험 등 제보험 업무를 담당하는 직원은 매년초가 되면 전년말일을 기준으로 퇴직보험, 퇴직금 중간정산제, 퇴직연금제도 가입여부 및 정도 등을 파악하여 적기에 관할 □□5공단 지사에 임금채권부담금 경감 신청을 하여야 하며, 업무분장 조정 등의 사유로 업무를 인계·인수할 사유가 발생할 경우에는 해당 업무에 관한 모든 사항이 구체적으로 인계·인수되어 업무가 누락되거나 지연되는 일이 없도록 하여야 합니다.

② 제1항에 따라 사업주가 부담하여야 하는 부담금은 그 사업에 종사하는 근로자의 보수총액에 1천분의 2의 범위에서 위원회의 심의를 거쳐 □□6부장관이 정하는 부담금비율을 곱하여 산정한 금액으로 한다.

③ ~ ④ < 생략 >

그런데 우리 공단 임금채권부담금 경감 현황을 확인한 결과, '13년부터('12년 발생분) 감사일 현재까지 경감 신청을 한 번도 하지 않아 [표]와 같이 406,498,722원 상당의 임금채권부담금을 경감받지 못하고 있습니다.

특히, 경감을 받지 못한 금액 중 '14년 이후 청구 가능한 경감 추정액 326,010,159원은 지금이라도 신청을 하면 경감 받을 수 있으나, '13년 경감신청 청구 가능분 80,488,563원은 이미 소멸시효가 3년이 경과하여 환급을 받을 수 없게 되었습니다.

[표] 연도별 보수총액 대비 경감비율 및 경감금액 현황

(단위: %, 원)

구분	산재보험료 총 납부금액	보수총액(A)	경감비율(B)	경감금액(A×B)	비고
2013	1,272,310,710	211,812,008,010	0.38/1,000	80,488,563	소멸금액
2014	1,427,992,200	236,326,667,446	0.36/1,000	85,077,313	경감신청(소급적용) 가능 (249,597,748원)
2015	1,497,832,650	254,691,013,301	0.36/1,000	91,688,767	
2016	1,460,832,770	269,746,922,065	0.27/1,000	72,831,668	
2017 ⁷⁾	338,447,300	283,008,928,245	0.27/1,000	76,412,411	경감신청 가능 (76,412,411원)
합계	5,997,383,630	1,255,585,539,067		406,498,722	

징계대상자는 '10. 7. 1.부터 '15. 9. 1.까지(■ ■ ■ ■ 과장 담당 기간은 '16. 6.30. 까지이나 임금채권부담금 관련 업무는 '15. 9. 1.까지 담당) 관련 업무를 담당하였는데, '11년, '12년 등 2년(2회) 동안은 임금채권부담금 경감신청업무를 직접 담당하여 정상적으로 업무를 처리하였으나, '12.10.22. 징계대상자 소속으로 △△직(○○○)이 배치되자 관련 업무를 ○○○에게 배정하였다는 사유로 업무를 직접 이행하거나 이행하도록 관리하지 않음으로써, '13~'15년 3년 동안 한 번도 경감신청을 하지 않아 257,254,643원 상당의 임금채권부담금 경감이 가능하였는데도 경감받지 못한 결과를 초래하였습니다.

7) 산재보험료 총 납부금액은 2017년 1월~3월 납부금액 기준

특히, 이중 '13년 경감신청 청구 가능분 80,488,563원은 감사일 현재 소멸시효 3년이 경과하여 환급을 받을 수 없게 됨으로써 같은 금액만큼 손실을 발생케 한 단초를 제공하였습니다.

나. 징계대상자의 변명

징계대상자는 '11년과 '12년에는 임금채권부담금 경감신청이 정상적으로 이루어졌으나 '13년부터 전혀 이루어지지 않은데 대해, 해당업무는 산재포털서비스를 통해 공인인증서를 가진 담당자가 직접 접속하여 신청하는 업무로, 인증서를 가진 담당자 이외에는 할 수 없으며, Z 노조업무를 담당하면서 '14년부터 방만 경영 예방 등 정부방침에 따른 업무를 맡아 노조와 부딪히는 일이 많아져 징계대상자 본인의 업무에 집중하다보니 임금채권부담금 경감신청 업무의 진행 여부에 대해서는 확인하기 어려웠다고 변명하고 있습니다.

그러나 징계대상자가 해당업무를 업무보조자에게 배정하였다고는 하나, 주 업무담당자로서 업무보조자인 소속직원에 대한 관리·감독의 의무가 있으며, 임금채권부담금 경감신청 업무를 2년에 걸쳐 직접 담당하였기 때문에 해당 업무에 대해 가장 잘 알고 있음에도 이후 약 3년 동안 경감신청이 한 번도 이루어지지 않았는데도 이를 확인하지 못하였습니다.

또한, 관련 업무를 소속직원에게 인계하였다고 하지만 징계대상자 보직기간 중 소속직원 업무담당 기간이 짧았던(○○○ 10개월, □□□ 1년 6개월, □22 7개월) 점을 고려할 때 직상급자인 징계대상자가 경감 신청 업무 진행상황에 대해 더욱 면밀히 확인을 해야 하였습니다.

그리고 임금채권부담금 경감신청은 Z에서 매년 1회 하도록 되어 있고, 부담금 경감 신청서의 작성은 각 금융기관에 예치된 퇴직연금 가입내역서 수합 및 소속기구 현황 파악 등 번거로운 점이 있다고는 해도 난이도가 아주 높거나 장시간이 소요되는 업무는 아니므로, 징계대상자가 직접 담당했던 당시의 경험을 토대로 업무 진행 여부 확인 등 조금만 더 주의를 기울였다면 경감신청을 적기에 하지 못하거나 소멸시효 경과로 인한 경감금액 손실 발생 등을 충분히 예방할 수 있었을 것으로 보여, 징계대상자의 변명은 정당성이 결여됩니다.

또한, 징계대상자는 '15. 9. 1.자로 부서 내 과단위 업무 조정 시 해당업무에 대해 인계하였다고 하나, 인수자(후임 과장)에게 확인한 결과, 업무분장 조정 내용에 4대보험 업무는 포함되어 있었으나, 개략적인 내용만 있고 세부내용인 임금채권부담금 경감신청에 대한 인수·인계는 없었던 것으로 진술하고 있으며, 임금채권부담금 경감신청 관련 업무 인지 시점도 이번 감사과정을 통하여 인지하였다고 진술하고 있습니다. 또한 징계대상자는 관련 업무 인수인계를 정상적으로 하였다는 자신의 주장을 뒷받침 할 어떠한 물증도 제시하지 못함을 고려할 때 징계대상자의 주장은 정당성이 결여됩니다.

따라서, 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제3호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2017. 5. .

감 사 ○ 1 ○

[붙임]

2013년~2017년 3월 현재 산업재해보상보험료 납부 현황

(단위: 원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	계
A (Aa포함)	420,039,800	491,813,960	486,369,470	520,960,400	112,280,440	1,919,183,630
B	159,595,950	169,746,470	175,766,290	182,703,990	44,334,530	687,812,700
C	173,922,900	185,796,530	194,948,040	186,233,200	51,225,390	740,900,670
D	145,232,390	156,185,330	193,623,390	188,011,530	41,618,650	683,052,640
E	109,670,610	128,528,050	135,824,340	126,543,680	31,453,250	500,566,680
G	9,440,530	9,770,520	9,560,580	10,288,100	2,289,420	39,059,730
H	15,700,340	19,586,790	20,998,530	22,253,260	4,910,770	78,538,920
I	14,476,660	17,847,480	19,249,360	18,960,890	4,400,650	70,534,390
J	13,055,270	16,098,800	17,263,220	18,023,960	5,165,250	64,441,250
K	16,455,270	19,570,050	17,439,200	20,043,400	4,524,890	73,507,920
L	19,408,990	24,766,980	26,374,550	21,299,470	4,461,740	91,849,990
M	18,637,880	23,515,690	27,291,170	26,380,620	6,120,280	95,825,360
N	-	-	17,999,560	23,309,470	6,050,370	41,309,030
O	5,105,430	6,021,530	7,224,750	4,304,460	1,040,150	22,656,170
P	6,606,380	6,779,290	7,322,270	5,705,810	1,361,010	26,413,750
F	5,384,190	7,329,640	11,361,190	11,153,470	2,173,910	35,228,490
S	49,227,070	62,869,790	54,549,030	7,268,990	-	173,914,880
R	24,324,540	20,862,880	4,589,190	-	-	49,776,610
Q	8,550,380	8,022,490	6,673,520	-	-	23,246,390
Z	57,476,130	52,879,930	63,405,000	67,356,070	15,036,600	241,117,130
계	1,272,310,710	1,427,992,200	1,497,832,650	1,460,800,770	338,447,300	5,997,383,630